МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.09.01 № 01/1653

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН
ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
С.АМАРСАЙХАН ТАНАА

Хариу хүргүүлэх тухай

Таны 2026 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1/4325 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Авлигын хөрөнгийг хураах, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн санд төвлөрүүлж, зарцуулах тухай анхдагч хуулийн төсөлтэй танилцлаа.

Тус яамнаас өмнө нь ирүүлсэн Нийтийн албан тушаалтны хууль бус хөрөнгийг хураан авах, нөхөн төлүүлэх тухай анхдагч хуулийн төсөлтэй танилцаад уг хуулийн төсөл нь Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14.2, 14.7, 15.1-д заасан шударгаар шүүлгэх эрхийг хязгаарласан байх тул төслийг дэмжихгүй бөгөөд одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэх боломжтой гэсэн саналыг Комиссын 2025 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01/29 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн.

Тус яамнаас дахин ирүүлсэн энэ удаагийн төслийн үзэл баримтлалд хууль зүйн үндэслэлийг тодорхойлохдоо “...авлигын хөрөнгийг хураан авах зохицуулалт нь шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ өмчлөх эрх, шүүхээр хамгаалуулах эрх, өөрийн эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх болон гэм буруугүйд тооцох зарчмыг хөндөхгүй, хууль ёсны, зайлшгүй, зорилгодоо нийцсэн, тэнцвэртэй хязгаарлалт байх шаардлагатай...Авлигын эсрэг конвенцын 20 дугаар зүйлд ...оролцогч улс бүр Үндсэн хууль болон эрх зүйн тогтолцооныхоо тулгуур зарчимд нийцүүлэн авч үзнэ...Конвенцын удиртгалд эдгээр зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхдээ эрүүгийн, иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн зарчим, процессын баталгааг чанд хангах шаардлагыг онцлон тэмдэглэсэн байна... Авлигын хөрөнгийг хуульд заасан тодорхой процесстойгоор, прокурорын хяналттайгаар, шүүхийн шийдвэрээр хураан авах, хураан авсан хөрөнгийг эрхлэн удирдах, зохистой захиран зарцуулах зохицуулалтыг бий болгож, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх нь ...олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэхэд чухал алхам болно” гэж тусгасан нь хуулийн төсөлд тавигдах хүний эрхийн үндсэн шаардлагуудыг илэрхийлсэн байна.

1500801

Мөн Авлигын тухай хуулийн холбогдох хэсгийг хэрэгжүүлэх процессын хэм хэмжээ байхгүй, авлигын хууль бус хөрөнгө, орлогыг хураах, хохирлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх механизм хуульчлагдаагүй, тогтолцоо нэг мөр болоогүй тул эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанаас тусдаа хянан шалгах, иргэний журмаар хянан шийдвэрлэх, хөрөнгийг ил тод, хариуцлагатайгаар зохистой захиран зарцуулах харилцааг зохицуулах практик үндэслэл, шаардлагыг тодорхой тусгажээ.

Иймд Авлигын хөрөнгийг хурааж, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн санд төвлөрүүлж, зарцуулах тухай анхдагч хуулийн хэрэгцээ, шаардлага, хууль зүйн болон практик үндэслэлийг зарчмын хувьд дэмжиж байна.

Гэвч төслийн үзэл баримтлалд тусгагдсан үндэслэл, шаардлагыг анхдагч хуулийн болон дагалдах хуулийн төслүүдийг боловсруулахдаа бүрэн харгалзан үзээгүй, төсөлд сонгон тусгасан зарим зохицуулалтын хувилбар, арга замыг хүний эрхийн талаарх олон улсын нийтлэг зарчим, Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан үндсэн зарчмуудад нийцүүлэн сайжруулах шаардлагатай байна гэж үзлээ. Үүнд:

1. Хуулийн төслийн зарим заалтууд Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт заасан шударгаар шүүлгэх, гэм буруугүйд тооцогдох эрхийг хязгаарласан шинжтэй байна.

Тухайлбал, хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д "Гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайг шүүхийн шийтгэх тогтоолоор тогтоогоогүй нь албан тушаалтны хууль бус хөрөнгийг хураан авах, нөхөн төлүүлэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй" гэж, 5.5-д "Албан тушаалтан үйлдсэн гэмт хэргийг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх журмаар хянан шийдвэрлэж хэрэг бүртгэлийг хаасан, эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон...зэрэг нь албан тушаалтны хууль бус хөрөнгө шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахад саад болохгүй" гэж, 5.7-д "...оргон зайлсан эсэхээс үл хамааран хөрөнгө шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулна" гэж, 5.8-д "Албан тушаалтны хөрөнгө, орлого нь хууль ёсны эсэхэд цугларсан нотлох баримт, нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэлд дүгнэлт хийж шийдвэрлэнэ" гэж, 5.19-д "Хууль бус хөрөнгийг шалган шийдвэрлэхэд шүүх талуудын тэгш мэтгэлцэж оролцох эрхийг хангана" гэж, 5.20-д "Энэ зүйлийн 5.19 дэх хэсэг нь ...шүүх хуралдаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар ирээгүй...тохиолдолд хамаарахгүй" гэж тус тус заасныг дахин нягталж үзэх шаардлагатай.

Түүнчлэн Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай дагалдах хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд "75^{12}.3. ...хөрөнгө шалгах ажиллагаагаар шалгагдсан нотлох баримтын хүрээнд шийдвэрлэнэ. 75^{12}.4. ...шалгагдаагүй нотлох баримтыг хэргийн оролцогч шүүхэд гаргасан тохиолдолд шүүх түүнийг үнэлэхгүй. 75^{12}.6. ...хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулах, удаашруулах зорилгоор гаргасан гэж үзвэл хөрөнгө шалгах ажиллагаанд шилжүүлэхгүй байж болно. 75^{12}.10. ...хариуцагч ...оргон зайлсан...эсэхээс үл хамааран хэргийг хянан шийдвэрлэнэ. 75^{12}.18. Хөрөнгө шалгах ажиллагааны нөхцөл байдлыг харгалзан энэ хуулийн 25.1.3-т заасан эрхийг зөвхөн шүүх

хуралдаанаас өмнө хүсэлт гаргах замаар эдэлнэ" гэж, мөн Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай дагалдах хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1-д "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас оргон зайлсан этгээд оргон зайлснаас хойш 3 сарын дотор хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд ирээгүй бол гэм буруугаа хүлээсэн гэж үзэх үндэслэл болно" гэж, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай дагалдах хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2-т "7.Оргон зайлсан этгээд оргон зайлснаас хойш 3 сар өнгөрсөн тохиолдолд мөрдөн байцаалтыг сэргээж эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулна. 8. ...оргон зайлсан этгээдийн шүүх хуралдаанд оролцсон эсэхээс үл хамааран хэргийг хэлэлцэж, гэм буруутай эсэхийг шийдвэрлэнэ", төслийн 3 дугаар зүйлийн 3-т "...оргон зайлсан этгээд оргон зайлснаас хойш 3 сар өнгөрсөн...бол мөрдөн байцаалтыг сэргээх тухай прокурор тогтоол гаргана" гэж тус тус заажээ.

Эдгээр заалт нь Авлигын эсрэг конвенцын 30 дугаар зүйлд "...зохих тэнцвэрийг эрх зүйн тогтолцоо болон Үндсэн хуулийн зарчимдаа нийцүүлэн тогтоох...арга хэмжээ авна", "...эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хариуцагчийг байлгах явдлыг хангахыг эрэлхийлэх талаар зохих арга хэмжээг өөрийн дотоодын хууль тогтоомждоо нийцүүлэн, хариуцагчийн эрхийг зохих ёсоор харгалзан авна", "...нотлогдоогүй бол гэм буруугүйд тооцох зарчмыг хүндлэн үзэж, ...журмыг тогтоох асуудлыг эрх зүйн тогтолцооныхоо тулгуур зарчимд нийцсэн хэмжээнд авч үзнэ", "Энэхүү конвенцын аль ч заалт ...тэрхүү хуулийн дагуу яллаж, шийтгэх зарчмыг хөндөхгүй", мөн 31 дүгээр зүйлд "...хураах ёстой гэмт хэргээс олсон гэх орлого буюу бусад эд хөрөнгийн хууль ёсны гарал үүсэлтэй гэдгийг харуулахыг гэмт хэрэгтнээс шаардах боломжийг авч үзэх бөгөөд ийм шаардлага нь тухайн орны дотоодын хуулийн тулгуур зарчмууд болон шүүхийн ба бусад ажиллагааны мөн чанартай нийцсэн байна", "Энэ зүйлийн аль ч заалт...дотоодын хуулийн заалтын дагуу, түүнд нийцүүлэн тодорхойлж, хэрэгжүүлэх зарчимд сөргөөр нөлөөлөх ёсгүй", мөн 32 дугаар зүйлд "...хариуцагчийн эрх, түүний дотор хэргээ зохих ёсоор шийдвэрлүүлэх эрхийг үл хөндөн...болно" гэж тус тус заасантай нийцэхгүй байна.

Авлигын хөрөнгийг хурааж, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн санд төвлөрүүлж, зарцуулах тухай анхдагч хуулийн төсөл, дагалдах хуулийн төслүүдийг боловсруулахдаа хүний эрхэд суурилсан хандлагыг удирдлага болгох шаардлагыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Зөвлөлийн 2021 оны 46/11 дүгээр тогтоол (https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g21/073/12/pdf/g2107312.pdf), 2025 оны 59/6 дугаар тогтоол (https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g25/115/87/pdf/g2511587.pdf), мөн Хүний эрхийн Дээд Комиссарын газраас 2022 онд зөвлөсөн "Хүний эрх ба хөрөнгө буцаах ажиллагаанд баримтлах зарчмууд" (https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/ohchr-recommended-principles-human-rights-and-asset-recovery-2022) зэрэг эх сурвалжуудыг дэлгэрүүлэн судалж үзэхийг зөвлөж байна.

2. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12-д заасан чиг үүргийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас учирсан хохирлоо нөхөн

төлүүлэх, зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо сэргээлгэх болон шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилтийн байдалтай холбогдох асуудлыг Комисс нийт 14 удаагийн Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд тусгаж холбогдох санал, зөвлөмжийг Улсын Их Хуралд хүргүүлж ирсэн байна.

Тухайлбал, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэлийн Гуравдугаар бүлэгт "Хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал" сэдвийн хүрээнд "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хохирол нөхөн төлүүлж буй байдал"-тай холбогдох асуудлыг тусгахдаа төлбөр авагчийн хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхийг хангахад тулгамдаж байгаа нөхцөл байдлыг, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлийн Зургадугаар бүлэгт "Шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт" сэдвийн хүрээнд хохирол нөхөн төлүүлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээж буй байдлын талаар тусгасан.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 2025 оны 77 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн 6/ё-д "гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг төр эхлэн барагдуулах, түүнчлэн хохирлыг нөхөн төлөх төсвийн эх үүсвэрийг гэм буруутай этгээдээс гаргуулсан мөнгөн төлбөр, гэмт хэрэг, зөрчлийн торгууль, хүүгийн орлого, авлигын улмаас хураагдсан хөрөнгө орлого зэргээс бүрдүүлэх зохицуулалт бүхий Гэмт хэргийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх сангийн тухайлсан хуультай болох эсэх асуудлаар хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалж, шаардлагатай гэж үзвэл анхдагч хуулийн төслийг боловсруулах;" арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгасан.

Иймд хуулийн төслийн 76 дугаар зүйлд заасан хураан авсан хөрөнгийг эрхлэн удирдах чиг үүрэг бүхий Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн сангийн зөвлөлтэй холбогдох зохицуулалт, мөн Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай дагалдах хуулийн төслийг дэмжихгүй байгаа бөгөөд энэхүү тогтоолд заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд анхаарал хандуулахыг хүсье.

ДАРГА Д.СҮНЖИД